

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES**

**EN MATERIA DE CERTEZA JURÍDICA, PROPORCIONALIDAD REGULATORIA,  
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y PROTECCIÓN AL PÚBLICO  
INVERSIONISTA**

---

**Proponente:** [NOMBRE DE LA DIPUTADA O DEL DIPUTADO PROPONENTE]

**Grupo Parlamentario:** [GRUPO PARLAMENTARIO]

**Fecha:** [FECHA DE PRESENTACIÓN]

**A LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN**

**P R E S E N T E**

Quien suscribe, [NOMBRE], diputada o diputado federal integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente **Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, en materia de certeza jurídica, proporcionalidad regulatoria, debido proceso administrativo y protección al público inversionista**, al tenor de la siguiente:

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

### I. Planteamiento general

La Ley del Mercado de Valores vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005 y ha sido objeto de diversas reformas orientadas a modernizar la organización, funcionamiento y supervisión del mercado de valores. Entre ellas destaca la reforma publicada el 28 de diciembre de 2023, que incorporó el régimen de inscripción simplificada. El texto vigente de la Ley registra como última reforma la publicada el 14 de noviembre de 2025.

La evolución del mercado, de sus infraestructuras y de los modelos de intermediación aconseja revisar determinadas disposiciones cuya formulación puede generar incertidumbre respecto de su alcance, cargas regulatorias no diferenciadas o procedimientos administrativos insuficientemente desarrollados. La presente iniciativa parte de una premisa central: la protección al público inversionista y la estabilidad del mercado no se oponen a la certeza jurídica ni a la proporcionalidad; por el contrario, dependen de reglas claras, verificables y aplicables de forma consistente.

El objeto de la reforma es, por tanto, fortalecer la calidad normativa de la Ley mediante cuatro ejes: a) precisión de conceptos jurídicos indeterminados; b) establecimiento de reglas procedimentales y plazos; c) incorporación de criterios de proporcionalidad regulatoria y sancionatoria, y d) fortalecimiento de los deberes de transparencia, documentación y rendición de cuentas de los participantes y de la autoridad supervisora.

### II. Certeza jurídica y determinación normativa

En diversos preceptos, el cumplimiento de la Ley depende de conceptos que requieren un grado elevado de concreción para poder ser aplicados de forma uniforme. La propuesta busca reducir espacios de incertidumbre sin sustituir la función técnica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para ello se establecen parámetros legales mínimos respecto de la buena fe de terceros, el momento en que los valores se consideran efectivamente colocados, la razonabilidad en el análisis de productos financieros y las medidas de continuidad de servicios en el cierre de oficinas.

La técnica adoptada no pretende agotar en la ley los detalles operativos que por su naturaleza deben desarrollarse mediante disposiciones de carácter general. Se busca, en cambio, fijar los elementos esenciales que delimitan la habilitación reglamentaria y permiten a los particulares conocer de manera anticipada los criterios jurídicos relevantes.

### III. Debido proceso administrativo

Las facultades de autorización, supervisión, intervención, cancelación y sanción deben ejercerse con pleno respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia, fundamentación y motivación. La Ley del Mercado de Valores ya contiene un régimen propio de procedimientos administrativos y un recurso de revisión en su artículo 396. La iniciativa refuerza ese diseño mediante reglas específicas de notificación, plazos para subsanar, oportunidad de audiencia y resoluciones fundadas y motivadas en aquellos procedimientos en que la afectación al particular puede ser especialmente intensa.

En materia de medios de defensa, la propuesta se articula con el recurso de revisión previsto en la propia Ley del Mercado de Valores y con las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que resulten aplicables a la materia financiera, a fin de preservar la congruencia del régimen especial y evitar duplicidades procedimentales.

#### IV. Proporcionalidad regulatoria y sancionatoria

La regulación prudencial y de conducta debe atender a la naturaleza y riesgo de las actividades supervisadas. Un esquema uniforme puede imponer costos que no guardan relación con el tamaño, complejidad o perfil de riesgo de una entidad. Por ello, la iniciativa habilita expresamente a la Comisión para establecer metodologías diferenciadas en la evaluación de suficiencia de capital y para considerar esquemas proporcionales en la alternancia de auditores externos.

En materia sancionatoria se propone incorporar, dentro del artículo 391, una distinción entre incumplimientos de carácter material e incumplimientos de carácter técnico o procedimental. Esta distinción se articula con el régimen vigente de programas de autocorrección previsto en los artículos 395 Bis a 395 Bis 3 y no sustituye las facultades de la Comisión para imponer sanciones o medidas correctivas cuando procedan.

#### V. Gobierno corporativo, conflictos de interés y trazabilidad de decisiones

La iniciativa fortalece la independencia y documentación de los órganos de gobierno de las casas de bolsa y de las contrapartes centrales de valores. En particular, se establecen parámetros legales mínimos para los consejeros independientes, se desarrollan las funciones del comité de auditoría y se precisan los deberes de abstención, documentación y conservación de registros del comité responsable del análisis de productos financieros.

La finalidad es doble: reducir conflictos de interés y generar evidencia verificable sobre las razones que sustentan decisiones con potencial impacto en la clientela o en la integridad del mercado.

#### VI. Protección al público inversionista y continuidad operativa

La protección al público inversionista se refuerza mediante reglas sobre revelación de acuerdos y conflictos en ofertas públicas de adquisición, entrega de recursos o valores a beneficiarios, continuidad de servicios ante el cierre de oficinas y supervisión de terceros que intervengan en cuentas globales.

Tratándose de cuentas globales, la iniciativa precisa que la contratación de una entidad financiera del exterior o de otro tercero no desplaza las responsabilidades que correspondan a la casa de bolsa frente a su clientela. La Comisión conservará la facultad de desarrollar los criterios técnicos de debida diligencia, contratación, seguimiento y auditoría mediante disposiciones de carácter general.

#### VII. Sistemática legislativa de la reforma

Con el propósito de preservar la coherencia interna de la Ley, las modificaciones se incorporan en los preceptos que actualmente regulan cada una de las materias objeto de la iniciativa. Así, las disposiciones relativas a la responsabilidad del director general y de los directivos relevantes se desarrollan en el artículo 46; los efectos de la inscripción y la colocación efectiva, en el artículo 81; los requisitos de independencia de los consejeros de casas de bolsa, en el artículo 125; y las reglas sobre auditoría externa, en el artículo 210.

De igual forma, las medidas relativas a cuentas globales se incorporan al artículo 181, mientras que los criterios complementarios de individualización y proporcionalidad de sanciones administrativas se integran al artículo 391. Esta distribución atiende a la materia propia de cada precepto y conserva la sistemática vigente de la Ley.

#### VIII. Síntesis de las modificaciones

| Artículo | Materia                                  | Finalidad                                                                          |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | Buena fe de terceros                     | Precisar el estándar de buena fe y el momento de su apreciación.                   |
| 12       | Derecho de separación en SA-PI           | Dotar de procedimiento, valuación y plazos al ejercicio del derecho de separación. |
| 46       | Responsabilidad de directivos relevantes | Precisar materialidad, causalidad y supuestos de confianza razonable en expertos.  |

| Artículo | Materia                                   | Finalidad                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Bis 2 | Llamadas de capital                       | Reforzar transparencia, proporcionalidad de penas convencionales y protección de minorías.     |
| 66       | Activos subyacentes                       | Establecer un procedimiento transparente para su reconocimiento.                               |
| 81       | Efectos de la inscripción                 | Definir el momento en que los valores se consideran efectivamente colocados.                   |
| 96       | Ofertas públicas de adquisición           | Reforzar revelación de acuerdos, conflictos, plazos y motivación de resoluciones.              |
| 108 Bis  | Inscripción simplificada                  | Precisar supuestos, audiencia, subsanación y motivación para la cancelación.                   |
| 125      | Consejeros independientes                 | Establecer parámetros legales mínimos verificables de independencia.                           |
| 126      | Comité de auditoría                       | Elevar a rango legal funciones mínimas, independencia, acceso a información y documentación.   |
| 143      | Intervención gerencial                    | Precisar contenido, duración, revisión y terminación del nombramiento del interventor-gerente. |
| 160      | Filiales                                  | Regular supuestos excepcionales de continuidad de autorizaciones y su publicidad.              |
| 173 Bis  | Suficiencia de capital                    | Incorporar proporcionalidad regulatoria y consulta pública en reglas diferenciadas.            |
| 181      | Cuentas globales                          | Precisar deberes de supervisión respecto de terceros y entidades financieras del exterior.     |
| 190 Bis  | Análisis de productos                     | Definir integración, conflictos, documentación y criterios de razonabilidad.                   |
| 201      | Beneficiarios                             | Precisar entrega, valuación y plazos tras el fallecimiento del titular.                        |
| 210      | Auditoría externa                         | Regular proporcionalidad y transparencia en la alternancia de auditores.                       |
| 217      | Oficinas de casas de bolsa                | Definir continuidad de servicios y una secuencia gradual de medidas.                           |
| 275      | Instituciones para el depósito de valores | Hacer predecible la autorización de accionistas y la transmisión de acciones.                  |
| 305      | Contrapartes centrales                    | Establecer criterios específicos de independencia y transparencia para consejeros.             |
| 391      | Sanciones administrativas                 | Incorporar criterios de materialidad, autocorrección y proporcionalidad.                       |

## IX. Impacto regulatorio y presupuestario

La iniciativa no crea órganos administrativos, fondos, subsidios ni programas presupuestarios. Las obligaciones adicionales de la Comisión se concentran en la expedición o adecuación de disposiciones de carácter general, la motivación de determinadas resoluciones y la publicación de información agregada vinculada con funciones que ya forman parte de sus atribuciones de supervisión. Las autoridades deberán atender dichas obligaciones con cargo a los recursos aprobados en sus respectivos presupuestos.

En el ámbito regulatorio, la propuesta busca disminuir costos derivados de incertidumbre jurídica, duplicidad procedimental y cargas no proporcionales. Tales efectos deberán evaluarse conforme a los mecanismos de mejora regulatoria aplicables y sin menoscabo de los estándares prudenciales, de conducta y de protección al público

inversionista.

## **X. Fundamento constitucional y legal**

La facultad de iniciar leyes corresponde, entre otros sujetos, a las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, conforme al artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presentación y trámite de la iniciativa se sujetan, asimismo, a las disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

## DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

**Artículo Único.-** Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4, 12, 46, 64 Bis 2, 66, 81, 96, 108 Bis, 125, 126, 143, 160, 173 Bis, 181, 190 Bis, 201, 210, 217, 275, 305 y 391 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

### Artículo 4

Artículo 4.- Los actos jurídicos que se celebren en contravención de lo establecido en esta Ley, darán lugar, en su caso, al pago de daños y perjuicios y a la imposición de las sanciones administrativas y penales que el presente ordenamiento legal contempla.

Sin embargo, tales contravenciones no producirán la nulidad de los actos en protección de los terceros de buena fe, salvo que esta Ley establezca expresamente lo contrario.

Para los efectos de esta disposición se entiende por:

a) Tercero de buena fe. La persona física o moral que adquiera derechos patrimoniales sobre valores y que, al momento de la adquisición, no conozca ni esté razonablemente en posibilidad de conocer, atendiendo a la información públicamente disponible y a la diligencia ordinaria exigible a un participante del mercado de valores, la existencia de la contravención que afecte la validez del acto. La buena fe se presumirá salvo prueba en contrario.

b) Momento de apreciación. La buena fe se apreciará al momento de la adquisición de los derechos patrimoniales sobre los valores, con base en la información públicamente disponible y en las circunstancias razonablemente conocidas o cognoscibles en ese momento.

c) Personas protegidas. La protección prevista en este artículo se extenderá a: i) Adquirentes directos de derechos en valores; ii) Adquirentes sucesivos en cadena de transferencia, siempre que conserven el estatus de buena fe al momento de su respectiva adquisición; iii) Instituciones de crédito, casas de bolsa e intermediarios bursátiles registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ejecuten operaciones de transferencia de valores en mercados secundarios organizados, en tanto actúen conforme a sus protocolos de diligencia debida y sin conocimiento de la contravención.

d) Excepciones. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando esta Ley establezca expresamente la nulidad del acto con independencia de la buena fe del tercero.

e) Efectos. La subsistencia del acto frente a terceros de buena fe no impedirá el ejercicio de las acciones por daños y perjuicios ni la imposición de las sanciones administrativas o penales que, en su caso, procedan conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables.

### Artículo 12

Artículo 12.- Las sociedades anónimas podrán constituirse como sociedades anónimas promotoras de inversión o adoptar dicha modalidad, observando para ello las disposiciones especiales que se contienen en el presente ordenamiento legal y, en lo no previsto por éste, lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las sociedades anónimas que una vez constituidas pretendan adoptar la modalidad a que se refiere este artículo, deberán previamente contar con el acuerdo de su asamblea general extraordinaria de accionistas. Los accionistas que voten en contra podrán ejercer el derecho de separación conforme a lo siguiente:

a) Plazo de ejercicio. El accionista disidente deberá notificar por escrito su intención de ejercer el derecho de separación dentro de treinta días naturales posteriores a la publicación del acuerdo de conversión en el Registro Público de Comercio. Vencido este plazo sin notificación expresa, se entenderá que el accionista renuncia al ejercicio de su derecho.

b) Cálculo del valor contable. El valor contable se calculará conforme al último balance general auditado disponible antes de la fecha en que surta efectos el acuerdo de conversión, dividiendo el patrimonio neto (activo menos pasivo) entre el número total de acciones en circulación a esa fecha. La administración de la sociedad será responsable de formular y documentar dicho cálculo.

c) Notificación del monto. La sociedad deberá notificar al accionista disidente del monto del valor contable dentro de quince días naturales posteriores al vencimiento del plazo establecido en el inciso a). La notificación contendrá el desglose del cálculo conforme al balance general de referencia.

d) Controversia sobre valuación. En caso de que el accionista disidente cuestione la determinación del valor contable, podrá solicitar su revisión ante un perito valuador independiente. El perito será designado de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales o, en su defecto, de común acuerdo por las partes o, a falta de acuerdo, por la autoridad jurisdiccional competente, conforme a la legislación mercantil aplicable. El costo de la peritación será compartido a partes iguales entre la sociedad y el accionista disidente. El dictamen pericial surtirá los efectos que correspondan conforme al acuerdo de las partes y a la legislación aplicable.

e) Obligación y término de pago. El pago del valor contable deberá realizarse dentro de treinta días naturales posteriores a la notificación del monto conforme al inciso c). Si existe controversia sobre el cálculo conforme al inciso d), el pago se realizará dentro de quince días naturales posteriores a la resolución definitiva de la controversia. La sociedad responde por el cumplimiento oportuno de esta obligación.

f) Continuidad de deberes de diligencia y lealtad. Durante el periodo comprendido entre la publicación del acuerdo de conversión en el Registro Público de Comercio y la fecha en que surta efectos definitivos la conversión a SAPI, las disposiciones sobre deberes de diligencia y lealtad de los consejeros y las obligaciones de divulgación establecidas en los artículos 35 y 36 de esta Ley permanecen en pleno vigor y son aplicables sin modificación alguna.

...

#### **Artículo 46**

Artículo 46.- El director general y los demás directivos relevantes serán responsables, en sus respectivas competencias, por los daños y perjuicios derivados de las funciones que les correspondan. Asimismo, les resultarán aplicables las excluyentes y limitaciones de responsabilidad a que se refieren los artículos 33 y 40 de esta Ley, en lo conducente. Adicionalmente, el director general y los demás directivos relevantes serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad o personas morales que ésta controle por:

I. La falta de atención oportuna y diligente, por causas que les sean imputables, de las solicitudes de información y documentación que en el ámbito de sus competencias les requieran los consejeros de la sociedad.

II. La presentación o revelación, a sabiendas, de información relevante falsa o que induzca a error. Para estos efectos, se estará a la definición de información relevante prevista en el artículo 2 de esta Ley y, en su caso, a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión.

Para efectos de esta fracción, no serán responsables los directivos por:

(a) Declaraciones prospectivas, incluyendo proyecciones, estimaciones, expectativas de desempeño o análisis estratégicos futuros, siempre que vayan acompañadas de advertencias identificables y razonables de los riesgos y supuestos materiales que fundamentan tales declaraciones;

(b) Información presentada de buena fe con base en opinión escrita de profesionistas legalmente facultados para ejercer, tales como auditores, abogados, valuadores u otros expertos, actuando dentro de su ámbito de competencia establecido por disposición legal o reglamentaria;

(c) Información cuya falsedad o carácter inductor de error no causó daño o perjuicio acreditable al receptor o a la sociedad, cuando razonablemente no existía deber de conocimiento previo respecto de tal falsedad o error; o

(d) Conducta negligente o simple incumplimiento de deberes de diligencia, que serán regidos por el estándar de responsabilidad de los artículos 33 y 40 de esta Ley.

III. La actualización de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 35, fracciones III y IV a VII y 36 de esta Ley, siendo aplicable lo previsto en los artículos 37 a 39 del presente ordenamiento legal.

#### **Artículo 64 Bis 2**

Artículo 64 Bis 2.- Las emisiones de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo que se realicen bajo el mecanismo de llamadas de capital, que se inscriban en el Registro, se harán mediante declaración unilateral de la voluntad. Conforme este mecanismo, los emisores podrán ejercer la opción de requerir a los tenedores, con posterioridad a la colocación de una parte de la emisión, aportaciones adicionales de recursos al patrimonio del fideicomiso para la ejecución de sus fines.

El mecanismo de llamadas de capital implicará la modificación en el número de los títulos y en el monto de la emisión y deberá ajustarse a lo que se estipule en el fideicomiso y en el acta de emisión, de la cual formará parte el título correspondiente.

El fideicomiso y el acta de emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo que se emitan previendo el

mecanismo de llamadas de capital deberán estipular al menos lo siguiente:

I. El monto hasta el cual podrían hacerse las llamadas de capital. En ningún caso se podrá ampliar el monto máximo de la emisión cuando el emisor ya haya efectuado alguna llamada de capital, con cargo al patrimonio del fideicomiso, salvo con el consentimiento del setenta y cinco por ciento de los tenedores correspondientes. En caso de que la ampliación sea aprobada por el setenta y cinco por ciento de tenedores, los tenedores que se opusieron a la ampliación podrán solicitar el reembolso proporcional que corresponda en los términos previstos en el acta de emisión y en el contrato de fideicomiso, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de la ampliación, sin aplicación de penas convencionales adicionales. El fiduciario y el intermediario colocador deberán informar con claridad, antes de la votación sobre la ampliación, el efecto dilutivo de la propuesta para los tenedores minoritarios, conforme a metodología que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

II. La obligación para los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo de realizar una aportación inicial mínima al patrimonio del fideicomiso al momento de la colocación, mediante la adquisición de los certificados. Dicha aportación inicial mínima no podrá ser inferior al veinte por ciento del total que puede alcanzar la emisión.

III. La mención expresa de que el emisor tiene la opción de efectuar las llamadas de capital.

IV. Las penas convencionales que el emisor aplicará en caso de que uno o varios tenedores de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo no cumplan en tiempo y forma con las llamadas de capital, las consecuencias que se generarán sobre los demás tenedores, así como las acciones que el emisor podría ejercer en relación con la llamada de capital de que se trate. Las penas convencionales no podrán exceder del mayor de: (i) el veinte por ciento anual del monto de la llamada de capital impagada, o (ii) el daño directo y documentado causado al fideicomiso y a otros tenedores por el incumplimiento. El emisor y el intermediario colocador deberán revelar el cálculo y la justificación de cada pena convencional en el acta de emisión modificada o suplementaria, sin perjuicio de los medios de defensa que correspondan conforme a las disposiciones aplicables cuando se estime desproporcionada respecto del incumplimiento y de las circunstancias del caso. Asimismo, deberá precisarse el procedimiento para la modificación de las penas convencionales citadas, conforme a los principios de transparencia y proporcionalidad.

V. Las demás que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

El acta de emisión de certificados bursátiles de desarrollo deberá hacerse constar ante la Comisión.

#### **Artículo 66**

Artículo 66.- Los títulos opcionales son títulos de crédito que conferirán a sus tenedores derechos de compra o de venta, a cambio del pago de una prima de emisión:

I. Tratándose de títulos opcionales de compra, el derecho de adquirir del emisor del título un activo subyacente mediante el pago de un precio de ejercicio previamente determinado durante un periodo o en una fecha preestablecida.

II. Tratándose de títulos de venta, el derecho de vender al emisor del título un activo subyacente a un precio de ejercicio previamente determinado durante un periodo o en una fecha preestablecida.

Los activos subyacentes podrán ser acciones de sociedades anónimas inscritas en el Registro o títulos de crédito que representen dichas acciones; grupos o canastas integrados por acciones representativas del capital social o títulos de crédito que representen acciones de dos o más sociedades de las mencionadas; o bien, acciones, títulos equivalentes o similares a éstas o títulos referenciados a activos listados en el sistema internacional de cotizaciones, así como índices de precios accionarios nacionales y extranjeros de mercados reconocidos por la Comisión, conforme a los procedimientos y criterios establecidos en los párrafos siguientes.

Para que un activo subyacente pueda ser referenciado en títulos opcionales, debe contar con reconocimiento previo de la Comisión o estar autorizado mediante disposiciones de carácter general del Banco de México, de conformidad con lo siguiente:

a) El emisor deberá solicitar ante la Comisión el reconocimiento del activo subyacente cuando éste no conste en la lista de activos previamente reconocidos que la Comisión publicará y mantendrá actualizada.

b) La Comisión publicará y mantendrá actualizada una lista de activos subyacentes reconocidos, especificando para cada uno: el identificador oficial, el mercado o fuente de cotización, y la fecha de reconocimiento. La Comisión establecerá en disposiciones de carácter general el procedimiento para la solicitud de reconocimiento, los plazos para su resolución y los requisitos documentales que los emisores deberán cumplir.

c) El Banco de México podrá autorizar mediante disposiciones de carácter general otros activos subyacentes análogos o semejantes a los anteriormente citados, cuando por sus características contribuyan al ordenado desarrollo del

mercado de valores y cumplan, en su caso, con criterios de liquidez, calidad crediticia, regulación del emisor del activo subyacente, y protección de precios de referencia contra manipulación.

d) La Comisión aplicará los criterios de reconocimiento de manera objetiva y transparente. Toda resolución que niegue o revoque el reconocimiento de un activo subyacente deberá estar debidamente fundada y motivada.

e) Ningún título opcional podrá emitirse sobre un activo subyacente que no cuente con reconocimiento previo de la Comisión o autorización general del Banco de México conforme a este artículo.

La persona moral que emita los títulos podrá liberarse de su obligación mediante el pago de las diferencias en efectivo que resulten a su cargo entre el precio de ejercicio y el valor de referencia, cuando así se hubiere estipulado.

Los títulos opcionales deberán emitirse con las denominaciones correspondientes a prima de emisión y precio de ejercicio, expresados en moneda nacional o porcentualmente, en relación con el precio de referencia del activo subyacente.

Los títulos opcionales podrán emitirse adheridos a otros valores, en cuyo caso podrán negociarse por separado a partir de la fecha que se determine en el acta de emisión.

### **Artículo 81**

Artículo 81.- ...

La inscripción en el Registro surtirá efectos legales en el momento en que los valores sean efectivamente colocados. Para efectos de este artículo, se entenderá que los valores han sido efectivamente colocados:

I. Tratándose de valores colocados a través de un intermediario del mercado de valores, cuando se haya efectuado el abono correspondiente en la cuenta del adquirente en una institución para el depósito de valores o mediante el sistema de registro, compensación o liquidación que resulte aplicable, y

II. Tratándose de colocaciones en las que no intervenga un intermediario del mercado de valores, cuando exista constancia fehaciente de la entrega o de la inscripción de los valores a favor del adquirente, conforme a la naturaleza del valor, al acto de emisión y a las disposiciones aplicables.

Tratándose de inscripciones de valores sin oferta pública, éstas surtirán efectos en el mismo acto de su inscripción.

...

### **Artículo 96**

Artículo 96.- Las personas que pretendan obtener la autorización de la Comisión para realizar una oferta pública de adquisición voluntaria o forzosa, deberán integrar a la solicitud respectiva la documentación siguiente:

I. Folleto informativo que contenga la información que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general. Dicho folleto, podrá omitir la información relativa al precio y monto definitivos, así como aquélla que sólo sea posible conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública de compra.

II. En su caso:

a) Instrumento público o copia certificada que contenga el poder general o especial del representante legal o apoderado del oferente. Adicionalmente, tratándose de personas morales, constancia suscrita por el secretario del consejo de administración o su equivalente, que autentique que el representante legal o apoderado cuenta con las facultades necesarias y suficientes para realizar la oferta y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Copia autenticada por el secretario del consejo de administración del acta de asamblea de accionistas o del acuerdo del consejo de administración del oferente, que determine llevar a cabo la oferta pública de adquisición, o de los órganos sociales equivalentes.

c) Copia de los convenios previos, verbales o escritos, con otros adquirentes, accionistas o consejeros de la emisora de los valores objeto de la oferta, relacionados con dicha oferta. En caso de que los convenios sean verbales, el oferente deberá presentar un escrito suscrito por representante legal debidamente facultado, bajo protesta de decir verdad, que describa: (i) las partes del acuerdo; (ii) la fecha de celebración o manifestación del acuerdo; (iii) los términos esenciales, incluyendo condiciones, consideraciones y obligaciones de cada parte; (iv) cualquier vinculación entre el acuerdo y la oferta pública de adquisición; y (v) una manifestación expresa de que la descripción es completa y fiel. El oferente certificará asimismo que ha divulgado la totalidad de convenios previos, verbales o escritos, que conozca o que razonablemente deba conocer.

d) Declaración de conflictos de interés que contenga: (i) identificación de toda relación comercial, financiera, o de

control entre el oferente, las personas que ejerzan el control sobre éste, sus consejeros y sus directivos relevantes, de una parte, y la emisora, las personas que ejerzan el control o una influencia significativa sobre ésta, los integrantes de su consejo de administración y sus directivos relevantes, de la otra; (ii) identificación de todo cargo, función o relación jurídica relevante que el oferente o sus representantes mantengan o hubieren mantenido, directa o indirectamente, con los órganos sociales de la emisora durante los dos años anteriores; (iii) descripción de cualquier incentivo o beneficio económico, no disponible a accionistas minoritarios, que el oferente espera obtener de la adquisición; (iv) manifestación, bajo protesta de decir verdad, respecto de la existencia o inexistencia de conflictos de interés relevantes entre el oferente y los accionistas minoritarios de la emisora.

III. La Comisión evaluará la documentación requerida conforme a los criterios siguientes:

- a) Verificación de la completitud y relevancia de los convenios previos divulgados según su potencial para afectar términos de la oferta, competencia entre oferentes, o probabilidad de éxito;
- b) Evaluación de si los conflictos de interés divulgados crean riesgo de que la oferta no sea equitativa a accionistas minoritarios;
- c) Determinación de si la documentación contiene información suficiente y verificable para proteger intereses de los accionistas minoritarios y la integridad del proceso de oferta pública.

La Comisión otorgará o denegará autorización, mediante resolución motivada, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la presentación completa de la solicitud. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola ocasión por igual periodo si la Comisión requiere documentación adicional. La negativa de autorización deberá estar debidamente fundada y motivada y podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 396 de esta Ley, sin perjuicio de los demás medios de defensa procedentes.

IV. La demás documentación e información que la Comisión, en relación con lo señalado en las fracciones anteriores, requiera mediante disposiciones de carácter general.

Apartado A De las ofertas públicas de adquisición voluntaria

#### **Artículo 108 Bis**

Artículo 108 Bis.- La Comisión cancelará la inscripción simplificada de valores en el Registro en los siguientes supuestos:

I. A solicitud expresa de la emisora simplificada, previa aprobación de su asamblea general extraordinaria de accionistas, siempre que se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones de información, cotización y mantenimiento de flotante previstas en este Capítulo, incluidas las establecidas en los artículos 107 a 109 de esta Ley y en las disposiciones de carácter general aplicables.

II. A solicitud de la bolsa de valores correspondiente, cuando la emisora simplificada haya incumplido de manera material cualquiera de las siguientes obligaciones y no haya subsanado tal incumplimiento dentro de treinta días hábiles siguientes a notificación escrita de la Comisión:

- a) Revelación de eventos relevantes e información financiera conforme a lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones de carácter general aplicables;
- b) Mantenimiento del flotante mínimo previsto en las disposiciones aplicables y, en su caso, en el reglamento interior de la bolsa de valores correspondiente;
- c) Cumplimiento con los requisitos de gobierno corporativo aplicables a emisoras inscritas en el régimen simplificado;
- d) Respuesta oportuna a información o reportes requeridos por la Comisión o la bolsa de valores en ejercicio de sus facultades de supervisión.

III. De oficio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando determine que la continuación de la inscripción simplificada compromete sustancialmente la integridad del mercado, la protección de inversionistas, o la viabilidad de la emisora, siempre que:

- a) Notifique por escrito a la emisora simplificada, con exposición clara de los hechos y fundamentos legales que sustentan la determinación;
- b) Otorgue a la emisora simplificada oportunidad de audiencia previa de no menos de cinco días hábiles;
- c) Resuelva por escrito, expresando los argumentos y pruebas hechos valer o, en su caso, las razones de su desestimación.

En todos los supuestos previstos en este artículo, la Comisión notificará de manera simultánea e inmediata a la emisora

simplificada, a la bolsa de valores correspondiente, y al público inversionista, con indicación expresa de los motivos, la fecha en que surta efectos de la cancelación, y los derechos procedimentales de la emisora. La emisora simplificada tendrá derecho a solicitar aclaración o revisión administrativa de la determinación conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 396 de esta Ley.

### **Artículo 125**

Artículo 125.- Los cargos de consejeros independientes de las casas de bolsa deberán recaer en personas ajenas a la administración de la entidad respectiva y que, además de reunir los requisitos y condiciones que determine la Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, mediante disposiciones de carácter general, satisfagan los criterios mínimos siguientes:

I. No haber sido empleado o directivo de la casa de bolsa, de las sociedades que la controlen, de sus subsidiarias o de las sociedades que pertenezcan al mismo grupo empresarial, durante los tres años inmediatos anteriores a su designación, salvo por la prestación de servicios profesionales que, por su naturaleza y cuantía, no comprometan su independencia de criterio;

II. No ser accionista que, directa o indirectamente, ejerza el control, poder de mando o influencia significativa en la casa de bolsa, ni mantener una participación accionaria que pueda comprometer su independencia de criterio;

III. No mantener una relación comercial o contractual sustancial con la casa de bolsa o con las sociedades que la controlen, durante los tres años inmediatos anteriores a su designación, en términos de los umbrales que establezca la Comisión;

IV. No ser cónyuge, concubina o concubinario, ni tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en los grados que establezca esta Ley, respecto de consejeros no independientes, del director general o de las personas que ejerzan el control de la casa de bolsa;

V. No desempeñar un empleo, cargo o comisión que genere un conflicto de interés permanente con la casa de bolsa, y

VI. Contar con independencia de criterio y ausencia de relaciones o intereses que puedan afectar el desempeño imparcial de sus funciones.

La casa de bolsa deberá documentar y poner a disposición de la Comisión el análisis mediante el cual acredite que cada consejero independiente satisface los requisitos previstos en este artículo, así como cualquier modificación posterior que pueda afectar tal carácter.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas que se ubiquen en los supuestos de impedimento previstos en este artículo o en las disposiciones de carácter general que expida la Comisión.

### **Artículo 126**

Artículo 126.- El consejo de administración deberá contar con un comité de auditoría integrado exclusivamente por consejeros independientes.

El comité de auditoría deberá cumplir las siguientes funciones mínimas:

a) Revisar la integridad de la información financiera y no financiera de la casa de bolsa;

b) Evaluar la eficacia de los sistemas de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo;

c) Investigar transacciones realizadas con partes relacionadas y potenciales conflictos de interés de los consejeros y ejecutivos;

d) Evaluar la efectividad de los mecanismos internos de denuncia y los procedimientos para la detección de abuso de mercado;

e) Informar regularmente al consejo de administración y a la Comisión sobre hallazgos de riesgo significativo que pudieran afectar la integridad del mercado o los intereses de los clientes;

f) Tener acceso directo a toda la información de la casa de bolsa necesaria para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo informes de operaciones relacionadas, quejas de clientes, y resultados de auditorías internas y externas.

El comité de auditoría contará con autoridad para contratar asesores externos independientes, incluidos especialistas en auditoría forense, sin requerir aprobación previa de la administración.

El comité de auditoría deberá estar integrado por al menos tres miembros que cumplan con los requisitos de independencia establecidos por la Comisión. Conforme a lo que determine la Comisión, se considerarán independientes los consejeros que no tengan vínculos de negocios, relación de empleo, contratación o control con la casa de bolsa, sus accionistas principales o sus ejecutivos.

El comité de auditoría será responsable ante el consejo de administración y estará sujeto a evaluación periódica de su desempeño conforme a criterios que establezca la Comisión.

El comité de auditoría deberá convocar a sesiones ordinarias al menos una vez cada trimestre, y a sesiones extraordinarias cuando lo determine el comité o lo solicite cualquier miembro del consejo de administración.

La Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, establecerá mediante disposiciones de carácter general las normas complementarias relativas a la independencia de los consejeros, los procedimientos y criterios de investigación, la oportunidad y suficiencia de la información, los informes a la Comisión, los criterios de evaluación del desempeño del comité, y la periodicidad de las sesiones, sin que dichas disposiciones puedan establecer estándares inferiores a los mínimos establecidos en este artículo.

### **Artículo 143**

Artículo 143.- El oficio que contenga el nombramiento, sustitución o revocación del interventor-gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio de la casa de bolsa intervenida, sin más requisito que la presentación del oficio respectivo expedido por la Comisión.

La resolución mediante la cual se designe al interventor-gerente deberá estar debidamente fundada y motivada y señalar, cuando menos:

- I. La identidad y los antecedentes profesionales de la persona designada, así como la acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley;
  - II. La duración del encargo y, en su caso, las condiciones para su continuidad, con sujeción a los plazos y supuestos previstos en esta Ley;
  - III. La obligación de la Comisión de revisar, cuando menos trimestralmente, la subsistencia de las causas que dieron origen a la intervención;
  - IV. Los supuestos de terminación anticipada del encargo, incluida la revocación del nombramiento por la Comisión, y
  - V. Los supuestos en que el encargo concluirá de pleno derecho, entre ellos el levantamiento de la intervención, la revocación de la autorización para organizarse y operar como casa de bolsa, la designación de liquidador o síndico cuando legalmente corresponda, o el vencimiento del plazo del nombramiento sin que se hubiere acordado su prórroga.
- La Comisión notificará la resolución de nombramiento, sustitución, prórroga o revocación a la casa de bolsa intervenida y al interventor-gerente dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión, sin perjuicio de las demás notificaciones e inscripciones que procedan conforme a esta Ley.

En caso de renuncia por causa justificada del interventor-gerente, la Comisión procederá a su sustitución en términos del artículo 141 de esta Ley.

### **Artículo 160**

Artículo 160. - Las filiales, para organizarse y operar como tales, requerirán de autorización que otorgará la Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

I. Las autorizaciones que al efecto se otorguen a las filiales, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación conforme a los términos y formato que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general. La publicación será a costa del interesado, de conformidad con las cuotas y disposiciones aplicables. La Comisión podrá establecer un procedimiento simplificado de publicación para modificaciones no sustanciales.

II. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles. No obstante, previa autorización expresa de la Comisión y siempre que se mantengan íntegramente los requisitos prudenciales y de control aplicables, podrá reconocerse la continuidad de la autorización en los supuestos siguientes:

- a) Cambio de control o reorganización de la sociedad matriz extranjera, siempre que el nuevo controlador o matriz demuestre cumplimiento de los requisitos de autorización vigentes en el momento de la solicitud;
- b) Fusión, escisión o integración de la filial con otra entidad autorizada o en trámite de autorización, cuando la continuidad operativa justifique la preservación de la autorización;
- c) Sucesión por muerte o incapacidad del accionista controlador persona física, por un periodo transitorio no mayor de ciento ochenta días.

La Comisión resolverá solicitudes de transmisión o continuidad en un plazo máximo de sesenta días hábiles. La resolución que autorice la continuidad o transmisión deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a costa del interesado, y surtirá efectos a partir de la fecha que en ella se señale.

**Artículo 173 Bis**

Artículo 173 Bis.- Las casas de bolsa deberán evaluar, al menos una vez al año, si el capital con que cuentan resultaría suficiente para cubrir posibles pérdidas derivadas de los riesgos en que dichas casas de bolsa podrían incurrir en distintos escenarios, incluyendo aquellos en los que imperen condiciones económicas adversas, de conformidad con las disposiciones de carácter general que para tal efecto determine la Comisión.

La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, diferenciaciones en los requisitos, metodologías, o frecuencia de estas evaluaciones en función del tamaño, complejidad operativa, y perfil de riesgo de cada casa de bolsa, incluyendo exenciones o requisitos simplificados para entidades de menor escala o riesgo sistémico reducido. Los proyectos de disposiciones de carácter general que establezcan dichas diferenciaciones deberán sujetarse, en su caso, al procedimiento de mejora regulatoria aplicable y a un periodo de consulta pública no menor de treinta días naturales, salvo los supuestos de excepción previstos en la legislación aplicable.

Los resultados de las evaluaciones que las casas de bolsa realicen, deberán presentarse en los plazos, forma y con la información que, al efecto, determine la propia Comisión mediante las disposiciones de carácter general antes citadas. Asimismo, las casas de bolsa cuyo capital no sea suficiente para cubrir las pérdidas que la casa de bolsa llegue a estimar en las evaluaciones a que se refiere el presente artículo, deberán acompañar a dichos resultados, un plan de acciones con las proyecciones de capital que, en su caso, les permitiría cubrir las pérdidas esperadas. Dicho plan deberá ajustarse a los requisitos que para su presentación establezca la Comisión en las disposiciones de carácter general antes citadas.

**Artículo 181**

Artículo 181.- La recepción y transmisión de órdenes y asignación de operaciones en cuentas globales administradas por casas de bolsa se ajustará a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión.

Para efectos de este artículo, se entenderá por cuenta global aquella administrada por casas de bolsa, entidades financieras del exterior, instituciones de crédito o sociedades operadoras de fondos de inversión, en la que se registren las operaciones de varios clientes siguiendo sus instrucciones de forma individual y anónima frente a una casa de bolsa con la que se hubiere celebrado el contrato correspondiente.

Las casas de bolsa que utilicen entidades financieras del exterior u otros terceros para la administración, custodia, ejecución o registro de operaciones vinculadas con cuentas globales deberán establecer mecanismos razonables de selección, contratación, supervisión y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de estándares de protección de la clientela, segregación de activos, transparencia operativa y administración de riesgos equivalentes a los exigibles conforme a esta Ley.

La Comisión expedirá disposiciones de carácter general que establezcan, al menos:

- I. Los criterios de debida diligencia aplicables a la selección y seguimiento de las entidades financieras del exterior y demás terceros;
- II. El contenido mínimo de los contratos respectivos, incluidas las obligaciones de información, custodia, segregación de activos y continuidad operativa;
- III. Los mecanismos de verificación periódica y auditoría sobre el cumplimiento de tales obligaciones, y
- IV. Las medidas que deberán adoptar las casas de bolsa ante incumplimientos del tercero que puedan afectar los derechos o el patrimonio de su clientela.

La contratación de terceros no eximirá a la casa de bolsa de las responsabilidades que le correspondan conforme a esta Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella emanen.

**Artículo 190 Bis**

Artículo 190 Bis. - Las casas de bolsa deberán contar con un comité responsable del análisis de los productos financieros cuya integración y funciones se sujetará a las disposiciones de carácter general que para tales efectos expida la Comisión, respetando los siguientes requisitos mínimos:

I. Integración e independencia

El comité estará integrado por miembros que posean experiencia comprobada en análisis de productos financieros y riesgos de inversión. Cuando menos un miembro deberá ser independiente, entendiéndose por tal aquél que no tenga interés económico directo en los productos que el comité analice ni subordinación jerárquica al área comercial o de distribución de la casa de bolsa.

## II. Conflictos de interés y abstención

Cada miembro deberá revelar anualmente, y sin demora cuando surja, todo conflicto potencial de interés. En caso de conflicto directo respecto de un producto específico o una decisión determinada, el miembro afectado deberá abstenerse de participar y votar. La abstención deberá constar en acta documentada, especificando la naturaleza y razón del conflicto y la causa de la abstención.

## III. Documentación y conservación de registros

El comité deberá mantener actas de sesiones que registren: (a) decisiones adoptadas y su fundamento; (b) disidencias expresadas y sus motivos; (c) hechos, datos de mercado y criterios de análisis aplicados en cada evaluación de aprobación, rechazo o condicionamiento de productos; (d) identificación de miembros presentes, ausentes y que se hubiere abstenidos. Las actas serán conservadas por un periodo mínimo de tres años y permanecerán accesibles para auditoría interna y supervisión por la Comisión.

## IV. Criterios de razonabilidad para la adecuación de productos a perfiles de inversión

Un producto se considera razonable para un perfil de inversión cuando:

- (a) El riesgo y liquidez del producto son consistentes con los límites de tolerancia y horizonte temporal especificados en el perfil, conforme a información de mercado disponible;
- (b) No duplica innecesariamente exposiciones o riesgos ya presentes en las carteras correspondientes al perfil;
- (c) Los costos, comisiones y gastos asociados no son desproporcionados respecto de los beneficios esperados y de las alternativas disponibles de similar características y riesgo.

El comité documentará expresamente la evaluación de cada criterio al momento de aprobar la adecuación de un producto a un perfil de inversión.

En las referidas disposiciones de carácter general se deberán incluir las funciones del comité responsable del análisis de los productos financieros, el cual estará obligado a realizar por lo menos lo siguiente:

- I. Elaborar las políticas y lineamientos a los que se sujetará la casa de bolsa en la prestación de servicios asesorados y no asesorados, incluyendo las relativas a prevenir y gestionar conflictos de interés y a implementar los procedimientos de abstención establecidos en esta norma. Tales políticas deberán someterse a la aprobación del consejo de administración.
- II. Aprobar el tipo de perfil de inversión para el cual o los cuales resulte razonable invertir en determinado producto financiero, de conformidad con las características de estos y conforme al estándar de razonabilidad definido en esta norma.

III. Determinar lineamientos y límites para la composición de las carteras de inversión atendiendo a las características de los valores y los perfiles de inversión de los clientes.

IV. Autorizar el ofrecimiento al mercado o la adquisición al amparo de servicios asesorados de nuevos productos financieros, considerando la información disponible en el mercado y los riesgos particulares de los mismos, de conformidad con el estándar de razonabilidad y los criterios establecidos al efecto, salvo que se trate de Valores emitidos por los Estados Unidos Mexicanos o por el Banco de México.

V. Dar seguimiento periódico al desempeño de los productos financieros que el propio comité determine.

En ningún caso, los miembros del comité responsable del análisis de productos financieros deberán actuar o desempeñar sus funciones en asuntos en los que tengan conflictos de interés. Los procedimientos de abstención, la documentación de conflictos de interés y los requisitos mínimos de composición, independencia y documentación se sujetarán a lo dispuesto en esta norma y a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión.

## Artículo 201

Artículo 201.- En los contratos que celebren las casas de bolsa con su clientela, el inversionista que sea titular de la cuenta podrá en cualquier tiempo designar o cambiar beneficiario.

En caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la casa de bolsa, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la presentación de la documentación que acredite el fallecimiento y la identidad y derechos del beneficiario, conforme a las disposiciones aplicables, deberá:

- (a) Notificar por escrito a los beneficiarios designados;
- (b) Entregar el importe correspondiente a cada beneficiario en la proporción estipulada, mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria designada o, a solicitud del beneficiario, mediante cheque nominativo;
- (c) En caso de que el beneficiario opte por la entrega de determinados valores, efectuar la transferencia de dichos valores a la cuenta que el beneficiario mantenga en la institución para el depósito de valores o con el intermediario

que designe, sin costo adicional, dentro del plazo establecido en este párrafo.

Para valores ilíquidos o de mercado restringido, la casa de bolsa podrá, en acuerdo con el beneficiario, extender el plazo de entrega hasta treinta días hábiles, justificando por escrito las razones operativas. En tal caso, la casa de bolsa deberá ofrecer al beneficiario: (i) la venta ordenada del valor en mercado abierto conforme a procedimientos de mejor ejecución; o (ii) la retención temporal del valor en custodia, sin cargo, hasta su liquidación por el beneficiario.

La valuación de valores ilíquidos se efectuará conforme a estándares de mercado vigentes, con referencia a precios o metodologías de valuación reconocidos conforme a las disposiciones de carácter general aplicables.

La casa de bolsa mantendrá un registro de notificación, entrega y resolución de cada operación de beneficiario, disponible para auditoría regulatoria.

Si no existieren beneficiarios designados, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

#### **Artículo 210**

Artículo 210.- ...

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien será designado directamente por el consejo de administración de la casa de bolsa de que se trate.

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá:

I. Establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos independientes, atendiendo a criterios de capacidad técnica, independencia y experiencia relevante en materia de intermediación con valores;

II. Determinar el contenido de sus dictámenes y demás informes;

III. Dictar medidas para asegurar una adecuada alternancia de dichos auditores en las casas de bolsa, sujetándose a los principios siguientes:

a) La alternancia no será obligatoria respecto de un auditor externo o persona moral que proporcione servicios de auditoría externa que hubiere desempeñado dichas funciones durante menos de cinco años consecutivos, salvo incumplimiento grave de las normas de independencia o de los estándares de calidad aplicables;

b) La Comisión podrá establecer excepciones o esquemas diferenciados para casas de bolsa de menor escala o complejidad, cuando resulte acreditado que el costo de la alternancia sería desproporcionado respecto de su estructura operativa y perfil de riesgo;

c) Las reglas relativas a plazos, frecuencia y excepciones deberán sujetarse al procedimiento de mejora regulatoria aplicable y prever un periodo razonable de implementación, y

d) La Comisión publicará periódicamente información agregada sobre la aplicación de las reglas de alternancia, sus costos de cumplimiento y las métricas de calidad de auditoría que utilice para fines de supervisión;

IV. Señalar la información que deberán revelar en sus dictámenes acerca de otros servicios y, en general, de las relaciones profesionales o de negocios que mantengan con las casas de bolsa que auditen o con empresas relacionadas.

...

#### **Artículo 217**

Artículo 217.- Las casas de bolsa deberán dar aviso a la Comisión, con por lo menos treinta días hábiles de anticipación, de la apertura, cambio de ubicación y cierre de sus oficinas.

Para el cierre de oficinas, junto con el aviso a que se refiere este artículo, deberán informarse las medidas adoptadas para asegurar la continuidad de servicios a la clientela. Se entiende por medidas satisfactorias de continuidad aquellas que cumplan con los siguientes criterios objetivos:

(a) Transferencia de cuentas y posiciones a otra oficina de la casa de bolsa o a una institución de crédito acreditada, documentada y comunicada a los clientes con no menos de quince días de anticipación;

(b) Mantenimiento de acceso a servicios de consulta, asesoramiento y liquidación durante el periodo de transición; y

(c) Demostración, mediante registros y notificaciones de cliente, de que el la totalidad de la clientela identificable conforme a los registros de la casa de bolsa ha recibido comunicación clara de las medidas implementadas.

La Comisión deberá resolver sobre la aceptación u objeción de las medidas de continuidad dentro de veinte días hábiles de presentadas las mismas; vencido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, las medidas se tendrán por acreditadas.

En el supuesto de que las casas de bolsa abran o cambien sus oficinas sin dar el aviso relativo, o bien en su operación

y funcionamiento contravengan lo dispuesto en este artículo, la Comisión aplicará la siguiente secuencia gradual de medidas:

- (i) Para omisiones de notificación detectadas antes de que la oficina entre en operación, una amonestación escrita y un plazo de cinco días hábiles para regularización;
- (ii) Para operación sin notificación previa, una amonestación escrita y un plazo de diez días hábiles para presentar programa de regularización, con opción de suspensión de servicios en esa oficina si no se cumple;
- (iii) Para reincidencia dentro de veinticuatro meses o contravención material de operación y funcionamiento prescrito en este artículo, la Comisión podrá proceder a suspensión de servicios en la oficina afectada por un periodo no mayor a treinta días hábiles, previa audiencia y con oportunidad de presentar programa de regularización;
- (iv) Clausura procederá únicamente después de: (A) dos incumplimientos de las medidas de regularización ordenadas en el periodo de veinticuatro meses anteriores; (B) contravención que cause daño material demostrable a la clientela; o (C) incapacidad demostrada de la casa de bolsa para garantizar la continuidad de los servicios a la clientela conforme a los estándares definidos en este artículo.

Previamente a que dicte resolución de suspensión o clausura, la Comisión deberá celebrar audiencia con la casa de bolsa, permitiendo la presentación de pruebas y alegatos. La casa de bolsa tendrá derecho a interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 396 de esta Ley, sin perjuicio de los demás medios de defensa procedentes.

Durante cualquier clausura, la Comisión vigilará que queden cubiertos de manera adecuada los servicios que reciba la clientela, incluyendo transferencia ordenada de posiciones, liquidación de operaciones pendientes, y restitución de depósitos o valores de clientes.

Las casas de bolsa podrán llevar a cabo actividades de las que le son propias a través de oficinas, sucursales o agencias de instituciones de crédito, pero en todo caso, deberán dar el aviso a que se refiere este artículo, observando los plazos, estándares de continuidad y escala de aplicación de medidas correctivas y sancionatorias establecidos en los párrafos anteriores.

#### **Artículo 275**

Artículo 275.- Las acciones representativas del capital social de las instituciones para el depósito de valores sólo podrán ser adquiridas por el Banco de México, casas de bolsa, instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y entidades que actúen con el referido carácter, instituciones de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, bolsas de valores, contrapartes centrales de valores, y demás personas que, previa solicitud y cumplimiento de los criterios de autorización publicados por la Secretaría, obtengan autorización expresamente otorgada por la Secretaría.

La Secretaría deberá publicar, mediante disposiciones de carácter general, los criterios de autorización para personas no enumeradas en este artículo, incluyendo requisitos de capacidad operativa, ausencia de conflictos de interés y contribución al adecuado funcionamiento y estabilidad de la infraestructura del mercado. La solicitud de autorización deberá ser resuelta en plazo no mayor a sesenta días hábiles, y la Secretaría deberá notificar por escrito la resolución, especificando los motivos de aprobación o denegación. Las negativas deberán estar debidamente fundadas y motivadas y podrán ser impugnadas mediante los medios de defensa previstos en las disposiciones aplicables.

Ninguna persona o grupo de personas podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, acciones que representen el diez por ciento o más del capital social de una institución para el depósito de valores. La Secretaría podrá autorizar excepcionalmente un porcentaje mayor, conforme a criterios publicados. Las acciones representativas del capital social deberán mantenerse depositadas en la propia institución. La transmisión de acciones deberá resolverse por la institución dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente, siempre que el adquirente reúna los requisitos previstos en este artículo. La negativa deberá fundarse y motivarse exclusivamente en el incumplimiento de los requisitos previstos en este artículo y en las demás disposiciones aplicables.

La transmisión de las acciones sólo podrá efectuarse a persona que reúna los requisitos señalados en este artículo para ser accionista. Cuando por cualquier circunstancia un accionista deje de satisfacer los requisitos que para ello establece esta Ley, deberá separarse de la sociedad dentro de treinta días, en términos de las disposiciones aplicables. La institución adoptará las medidas necesarias para facilitar la transmisión de tales acciones a una persona que reúna los requisitos previstos en este artículo dentro del plazo referido. Si la transmisión no se realiza dentro de los sesenta

días hábiles siguientes, deberán adoptarse las medidas corporativas que resulten procedentes conforme a esta Ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás disposiciones aplicables, procurando que la valuación se realice con base en criterios objetivos e independientes.

Si la separación de un accionista ocasiona la reducción del capital social mínimo, los accionistas restantes dispondrán de plazo de noventa días para aportar proporcionalmente la cantidad necesaria para la reconstitución, previo aviso escrito de la institución especificando el monto requerido de cada accionista. La institución podrá, alternativamente, capitalizar reservas o realizar emisión de nuevas acciones dirigida a accionistas existentes o nuevos autorizados conforme a este artículo, según determine el consejo de administración con aprobación de asamblea.

Sección II De la administración

### **Artículo 305**

Artículo 305.- La administración de las contrapartes centrales de valores estará encomendada a un consejo de administración y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.

El consejo de administración estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser consejeros independientes.

Para los efectos de este artículo, se consideran consejeros independientes aquellas personas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

- a) No hayan tenido relación laboral, comercial o profesional alguna con la contraparte central de valores, sus filiales, sus accionistas que ejerzan el control o una influencia significativa o sus principales proveedores de servicios críticos en los tres años anteriores a su nombramiento. Se exceptúa exclusivamente el desempeño anterior de la función de consejero independiente en dichas entidades;
- b) No participen en el capital social de ninguna entidad financiera regulada conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Fondos de Inversión, o disposiciones que las regulen;
- c) No desempeñen cargos, empleos o comisiones remuneradas en entidades financieras reguladas; con la excepción única y limitada de desempeñarse como consejero independiente en una sola entidad financiera regulada adicional, siempre y cuando: i) Dicha circunstancia sea revelada públicamente al momento de su nombramiento y mientras subsista; ii) El consejero independiente manifieste por escrito ante el consejo de administración la ausencia de conflictos de interés relevantes con la contraparte central de valores en la que actúa; iii) No implique responsabilidad de riesgo o de control en la otra entidad financiera;
- d) Demuestren experiencia, competencia y reputación profesional acreditada en gestión de riesgos, finanzas, mercados de valores, regulación prudencial o funcionamiento de los mercados, directamente pertinentes al funcionamiento de contrapartes centrales de valores;
- e) No hayan sido condenados por delito que afecte su honorabilidad, ni se encuentren inhabilitados para ejercer el comercio o profesión según la ley aplicable.

Por cada consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán cumplir con este mismo carácter e idénticos requisitos.

La contraparte central de valores divulgará públicamente, al menos una vez al año, los nombres, antecedentes profesionales, manifestaciones y documentación de cumplimiento de los requisitos de independencia, y cualquier cambio en la situación de independencia de todos sus consejeros. La Comisión podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de independencia.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas que incumplan con alguno de los requisitos establecidos en este artículo.

### **Artículo 391**

Artículo 391.- ...

V. Para la individualización de las sanciones administrativas, la Comisión distinguirá, atendiendo a las circunstancias del caso, entre incumplimientos de carácter material e incumplimientos de carácter técnico o procedimental.

Se considerarán incumplimientos de carácter material aquellos que afecten o puedan afectar de manera sustancial la seguridad, integridad o transparencia de las operaciones, la protección de la clientela, el patrimonio de terceros o el adecuado funcionamiento del mercado de valores. Se considerarán incumplimientos de carácter técnico o procedimental las deficiencias de naturaleza formal o administrativa que, por sí mismas, no produzcan dichos efectos.

Tratándose de incumplimientos de carácter técnico o procedimental, la Comisión podrá reconocer como atenuantes, además de las previstas en este artículo:

- a) Que el incumplimiento haya sido detectado por los mecanismos internos de auditoría, control o cumplimiento normativo de la entidad y comunicado oportunamente a la Comisión;
- b) Que se hubiere presentado e implementado un programa de autocorrección en términos de los artículos 395 Bis a 395 Bis 3 de esta Ley, cuando resulte procedente;
- c) Que se hubieren reparado los daños y adoptado medidas eficaces para prevenir la reiteración del incumplimiento, y
- d) Que no exista reincidencia en los términos de este artículo.

En los incumplimientos de carácter material, la Comisión considerará, además de los elementos previstos en las fracciones III y IV de este artículo, la oportunidad del reporte voluntario, el alcance y persistencia de la conducta, las medidas correctivas adoptadas y el impacto efectivo o potencial en la clientela, en terceros o en el mercado.

La aplicación de los criterios previstos en esta fracción no limitará las facultades de la Comisión para imponer las sanciones, medidas cautelares o medidas correctivas que procedan conforme a esta Ley.

...

## ARTÍCULOS TRANSITORIOS

**Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.-** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán emitir o adecuar las disposiciones de carácter general necesarias para la debida aplicación del presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su publicación.

**Tercero.-** En tanto se emitan o adecuen las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo anterior, continuarán aplicándose las vigentes en todo aquello que no se oponga al presente Decreto.

**Cuarto.-** Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán sustanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, salvo las normas de carácter estrictamente procedimental cuya aplicación inmediata no afecte derechos adquiridos ni implique retroactividad en perjuicio de persona alguna.

**Quinto.-** Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades competentes, por lo que no se autorizarán ampliaciones presupuestarias para el presente ejercicio fiscal por ese concepto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a [FECHA].

[NOMBRE DE LA DIPUTADA O DEL DIPUTADO PROPONENTE]

*Rúbrica*